【例 1-7】分析

本题涉及按份共有人的权利和责任问题。

1.本问涉及优先购买权的行使问题。乙、丙均为共有人，其优先购买权是平等的，故应尊重出卖份额所有人的意志，因此，由甲决定将该份额转让给乙或丙。

2.本问涉及抛弃份额的归属问题。抛弃份额归其他共有人，但其他共有人对其份额如何分配，依据所有权的弹力性原则，其他共有人按照自己的份额相应增加。

3.本问涉及责任承担问题，花盆掉落无疑是甲的过错造成的，甲因此应负过错责任。

4.本问涉及共有物致人损害的赔偿问题。修缮房屋是全体共有人的义务，因此，共有物致人损害属不可分之债，共有人负连带责任。

【例 1-9】分析

本题涉及抛弃物的所有权归属问题。权利人可抛弃自己享有所有权的物品，对于抛弃物，可依相应法律规定或习惯，由拾得人基于先占而取得所有权。本题中，王某抛弃其病牛，刘某牵回家中，刘某即取得对该牛的所有权，故第三种意见是正确的。

【例 1-11】分析

根据《民法典》第六百零四条的规定，买卖合同标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本案中买卖双方约定第二天交付标的物驴子，但在交付之前标的物毁损（被雷电电死），在不存在法律另有规定或当事人另有约定的情况下，本案的风险应该由出卖人承担。\

【例 2-8】分析

本题考核的是合同成立时间，即：承诺生效合同成立。承诺是到达生效，此题中承诺 5 月 3 日到达，合同成立。至于甲何时阅读，阅读完之后回不回复，都不影响合同在 5 月 3 日成立。

【例 2-9】分析

本题考核的是对要约的实质性变更与变更请求的区别。我们知道，要约的内容要具体确定，前面香港公司的几次询问，都不属于对要约的实质性变更，最后表示接受，合同成立。

【例 2-10】分析

本题考核的是对要约的实质性变更，甲公司对价格的讨价还价视为反要约，要约已经被终止，8 月 29 日的所谓接受，只能视为新要约，合同因此未成立。

【例 2-13】分析

本题考核的是缔约过失责任，结合题意，综合考虑，我们发现第三种意见是最合理的，被告的行为已经足以使原告相信其捐款的真实性，基于这项信赖，原告按照被告的要求作了一系列准备工作，结果造成了原告的损失，被告需要承担缔约过失责任，赔偿原告的损失。

【例 2-14】分析

《民法典》第一百五十九条规定，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。本案甲为了自己的利益，不正当地阻止条件成就，应视为条件已成就，甲需返还借款给乙，并承担赖账期间的利息。

【例 2-16】分析

公平原则是指在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，在民事主体之间发生利益关系摩擦时，以权利和义务是否均衡来平衡双方的利益。本题中，乙、丙等购房人虽然与甲公司签订了《退款协议书》，但是并非出于自愿，而是在无奈的情况下签订的。在该《协议书》中，乙、丙等购房人被迫放弃了数额巨大的利息、违约金支付的要求，该约定显然是显失公平的。《民法典》第一百五十一条规定，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。因此，为保护购房人的利益，法院应当依据购房人的要求撤销该协议，由甲公司支付利息和违约金，因此答案为 C。

【例 2-17】分析

本案非常典型，作为剖析善意取得制度很具有代表性。一审法院驳回乙的诉讼请求并没有错，虽然甲、丙串通起来，丙并非善意受让人，但根据“谁主张谁举证”的原则，乙没有证据证明丙不是善意受让人，故法院认定丙可依善意取得制度而取得房屋所有权。在这里，法院认定的是法律事实，与客观事实截然相反。而二审法院进行了改判也是对的，因为乙提供了新证据，足以证明甲丙串通起来，丙不是善意受让人的事实，这也是法律事实，与客观事实趋于一致。

【例 2-19】分析

1.本案中，杭州公司可以行使不安抗辩权，暂停发货；

2.若杭州公司在消息不确切的情况下擅自停止发货，则要承担违约责任；

3.若日本公司以其在杭州的分公司的一批机器设备作为抵押担保，如担保是充分的，杭州公司就应该恢复履行；

4.若日本公司确实被宣告破产，且也未能提供任何担保，杭州公司则可以解除合同并追究对方的违约责任。

【例 2-21】分析

1.对于本案的第一个问题，法院认为，被告王成钢作为该笔借款的担保人，在借条上未明确约定保证方式，根据《民法典》第六百八十六条第二款的规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。关于被告担保到还款期即作废的主张，根据《民法典》第六百九十二条的规定，约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。故对此主张不予采信，应按照自主债务履行期届满之日起六个月内计算保证期间。故判决被告偿还原告借款本息。

2.对于本案第二个问题，虽然王成钢在电话中表示同意继续提供担保，但由于主合同已变更，保证合同的变更也需要书面形式，本案王成钢只是在电话中表示同意，并没有采用书面形式，王成钢无须承担担保责任。

【例 2-23】分析

1.借贷法律关系、保证法律关系、抵押法律关系；

2.保证人在担保人一栏签名，但没有注明一般保证还是连带保证的，在《民法典》2021 年 1 月 1 日实施之前，视为连带责任保证；在《民法典》实施之后则视为一般保证；

3.赵男可以与抵押人协商以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿，相对而言，折价的方式最为简便；

4.第一笔借款可以要求李女承担保证责任，第二笔借款有抵押物，可以与抵押人协商以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。

【例 2-24】分析

根据法律规定，抵押权与质权均是依当事人合意而成立的，但留置权则是法定的担保物权，因此在上述三种权利并存时以留置权人优先受偿。剩下的抵押权与质权，如果抵押权经法定登记，登记的抵押权优先于未登记的抵押权。根据《民法典》第四百一十五条的规定，同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。

故本案例中，该批机器设备应按顺序优先清偿 E 的修理费用、B 的债权、C 银行的欠款，最后是 D 的债权。但需要注意的是，质权人有妥善保管质押财产的义务，因此修理费用应由 B 承担，在偿还 B 的债权时应予以扣除。

需注意三点：第一，从《民法典》的规定来看，抵押权人是否善意则不在考察之列；第二，未登记的抵押权在司法实践中不具有优先权，等同于一般债权；第三，未登记的抵押权不分先后，按债权比例清偿。

【例 2-25】分析

根据《民法典》第四百一十四条至四百一十六条的规定，结合例 2-24 的分析内容，本题的清偿顺序应该是留置权最优先，其次是已经登记的抵押权，再次是质押权（注意：这里质押权位列已登记的抵押权之后，是因为抵押登记的时间早于质权设立的时间），最后是未登记的抵押权，故清偿顺序是丁、乙、丙、甲。

【例 2-28】分析

本案不仅探讨了定金与违约金的并用问题，还涉及定金支付的规则，即：在一方当事人仅仅是迟延履行而没有不履行合同的情况下，采用定金罚是不合适的，因为，作为一种债的担保形式，定金罚是在债不履行时采用的责任形式。因此，即使本案发生在合同法还没有颁布、定金和违约金的并用并未禁止的 1997 年，定金罚也不应该采用。至于违约金，合同已经规定为不能履约部分的 5%，故对于按期交货的那 500 台货物，无需承担相应的违约责任。假如卖方一直没有交付剩余的 500 台，此时可以以合同规定的一半的金额适用定金罚。

【例 2-29】分析

此案争议的焦点在于不可抗力的认定上。辽粤公司遭遇水灾的事实，符合辽粤公司以不可抗力抗辩本案被告的法定理由，但被告不能以辽粤公司发生水灾的事实作为抗辩原告的理由，毕竟，中国有对虾的公司不是只有辽粤公司一家，作为本案卖方的被告，在发现辽粤公司遭遇水灾的事实后，应该尽力通过其他渠道去其他产地组织货源，而不能借口其货源渠道之一的辽粤公司遭遇水灾的事实来抬价及不履行合同。退一步说，即使被告遭遇了不可抗力，根据《民法典》第五百九十条的规定，也应该履行通知义务，本案被告亦未履行这一义务。

【例 2-30】分析

此案考核的内容涉及《民法典》第五百六十三条以及第五百九十条的内容。本案中，甲公司没有按照合同规定的时间交付标的物，当然构成违约，而且根据《民法典》第五百九十条的规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，本案甲公司迟延履行后发生了不可抗力，因此不能免除责任。此外，根据《民法典》第五百六十三条的规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权单方解除合同。

【例 2-31】分析

本案中，我们可以认定违约方棉花供应商应当能预见到受损方棉花加工厂主张可得利益损失。这是因为：受损方在合同上盖的是棉花加工厂的章，作为违约方棉花供应商，他在缔约时知道受损方的身份，应当能预见到，他如果违约不把棉花卖给棉花加工厂，棉花加工厂肯定要受到生产利润的损失。但是，如果棉花加工厂购买的棉花并不是用来加工，而是用来转卖以挣取差价，这时他就不能把转售利润损失作为可得利益损失而要求棉花供应商赔偿，因为棉花供应商在缔约时只知道对方是一个棉花加工企业而不是商贸企业，不可能预见到棉花加工企业是把棉花进行转售。因此，在适用可预见规则时，应当依据合理标准（包括身份标准）认定违约方应当预见到可得利益损失的类型和数额，如果受损方是生产企业，那么违约方应当预见到的可得利益损失就是生产利润损失，而不是转售利润损失。

【例 2-32】分析

《民法典》第五百九十一条“减损规则”在本案中得以很好体现。本案原告在被告出现未及时提货的违约情形时，没有采取适当措施致使损失扩大，根据《民法典》第五百九十一条的规定，不得就扩大的损失要求赔偿。

【例 2-34】分析

《民法典》第六百六十六条规定，规定赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。

【例 2-35】分析

《民法典》第六百六十二条规定，赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。

【例 2-36】分析

《民法典》第六百五十八条对赠与合同的任意撤销与限制规定如下：赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不适用前款规定。本案原告不可以撤销赠与合同，因为原告出差期间公司业务由朱某全权代理的事实已经经过公司正式发文公告，朱某代表公司所作的赠与行为有效。此外，《民法典》第六百六十二条对赠与的瑕疵担保责任规定如下：赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。公司无需对赠与物的瑕疵承担责任，除非故意不告知瑕疵或保证无瑕疵。

【例 2-37】分析

对于本案而言，老张是否能要回房屋，首先要分析老张将房屋过户给小丽这种行为应如何认定。老张将房屋过户给小丽的行为不是买卖、不是借用，也不是租赁，而是赠与行为。老张在将房屋赠与给小丽的同时，又约定要收取房屋租金，可见这种赠与行为是附条件的。

老张将房屋赠与小丽，赠与行为是有效的，且已实际履行。老张如果想要将房屋收回，就要撤销赠与，那么老张有权撤销吗？

根据《民法典》第六百六十三条的规定，受赠人有以下情形，赠与人可以撤销赠与：①严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属；②对赠与人有扶养义务而不履行；③不履行赠与合同约定的义务。老张和小丽是父女关系，小丽对老张应当承担赡养义务。鉴于小丽不履行这种法定义务，老张可以依法撤销赠与，要求小丽返还房屋。这种撤销权的行使要自其知道或应当知道撤销原因之日起一年内申请。

如上所述，老张可以主张撤销赠与，请求小丽返还房屋来维护自己的权益。此外，子女对父母有赡养扶助的义务，当子女不履行赡养义务时，无劳动能力的或生活困难的父母，有要求子女支付赡养费的权利。

也就是说，本案老张事实上依法有两种选择：第一，可以向人民法院提起诉讼，要求小丽支付赡养费；第二，撤销赠与，收回房子。至于如何选择，那就要看老张自己了。

【例 2-38】分析

借款合同中未约定还款期限的，出借人可以随时要求借款人还钱，借款人也可以随时还钱给出借人。根据《民法典》第六百七十条的规定，借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。此外，《民法典》第六百八十条规定，借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。

【例 2-39】分析

根据合同法对租赁合同的规定，租赁合同期限最长不得超过 20 年；承租人对租赁物进行修缮，必须征得出租人同意；承租人在未征得出租人同意的情况下，不得转租租赁物；出租人出售租赁物，在同等条件下，承租人有优先购买权。

以下 GPT 生成，仅供参考：

上海某企业向海外某工厂购置了 40 个牵引头和 40 辆半挂车，在交货后买方发现某一辆半挂车的车轴出现了裂隙，并将该情况告诉卖方，卖方知道后立即派了两个技术工人前来，来后又发现四辆半挂车的车轴出现了裂隙，于是提出对这批半挂车进行维修和加固，但是买方认为维修了以后这批半挂车就会折旧，所以不允许技术工人进行维修，两名技术工人在中国待了十天，无事可做，于是回国。后来，其他 35 辆车的车轴也陆陆续续出现了裂隙，经上海相关机构检测，裂隙的产生是产品质量问题，于是买方起诉卖方，要求其赔偿全部半挂车停运的损失和赔偿全部半挂车的损失。请问买方的要求是否会得到法院的支持，为什么？、

买方的要求是否会得到法院的支持，取决于以下法律分析：

一、案件核心问题

1. **产品质量问题**：根据检测，半挂车车轴的裂隙是产品质量问题所致，卖方应对质量问题承担责任。
2. **买方拒绝维修的行为**：买方是否合理拒绝维修对案件处理有重要影响。
3. **损失赔偿范围**：买方要求赔偿全部半挂车停运的损失和全部半挂车的损失是否具有法律依据。

二、法律分析

1. 卖方是否承担责任

根据《中华人民共和国民法典》第 617 条和《中华人民共和国合同法》（已废止，但其精神

沿用于《民法典》中）的相关规定，卖方对其产品的质量问题负有保证责任。如果产品交付后出现了因质量问题导致的损害，卖方应承担赔偿责任。
本案中，检测结果明确表明裂隙是产品质量问题，卖方显然未能交付符合合同约定或符合使用目的的半挂车。因此，卖方应对由此产生的损失负责。

2. 买方是否有权拒绝维修

根据《民法典》第 618 条，**如果交付的标的物不符合质量要求，买方有权要求修理、更换或退货**。但需要注意的是，修理是法律赋予卖方的修补质量问题的一种责任方式。
在本案中：

- 卖方在发现问题后主动派遣技术工人进行维修，这表明卖方试图通过修理方式履行自己的法定义务。
- 买方以“维修后车辆折旧”为由拒绝维修，显然超出了合理拒绝的范围。折旧问题可以通过经济赔偿来解决，买方完全拒绝修理并要求全部赔偿，可能被法院认定为不合理。

因此，买方拒绝维修可能对其主张全部赔偿不利。

3. 停运损失是否可获得赔偿

根据《民法典》第 584 条和第 585 条的规定，因违约造成的损失，赔偿范围应包括实际损失和可得利益的损失，**但以违约方在订立合同时能够预见或应当预见的范围为限**。
在本案中：

- 半挂车的停运损失与车辆质量问题存在因果关系，属于可预见的损失，因此可以要求赔偿。
- 但停运损失的计算应以合理范围为限。买方在车辆初期出现裂隙时拒绝维修，可能延长了问题的解决周期，因此部分停运损失可能由买方自行承担。

4. 全部车辆损失的赔偿是否合理

根据《民法典》第 619 条，如果标的物因质量问题严重不符合合同约定，导致标的物完全失去使用价值，买方可以解除合同并要求赔偿损失。
但在本案中：

- 裂隙问题可以通过维修解决，并未达到标的物完全失去使用价值的程度。卖方提出修理方案，但买方拒绝维修，这使得车辆完全损失的部分责任可能由买方承担。
- 因此，买方要求赔偿全部半挂车的损失可能不被法院支持，而是需要结合具体情况（例如维修成本与车辆价值的比例）来判定赔偿范围。

三、可能的法院判决

1. **关于停运损失**：
    - 法院可能支持买方的部分停运损失赔偿，但会根据买方拒绝维修的行为适当减轻卖方的赔偿责任。
2. **关于车辆本身的损失**：
    - 买方要求赔偿全部车辆损失可能难以完全获得支持。
    - 法院更可能判决卖方承担维修费用或折旧赔偿，而不是直接赔偿车辆全额损失。
3. **买方拒绝维修的影响**：
    - 买方不合理拒绝维修可能被法院认定为未尽到减损义务（《民法典》第 119 条），导致其赔偿请求被适当减少。

四、总结

买方的要求不会完全得到法院支持，理由如下：

1. 买方拒绝维修的行为不符合合理性，可能导致停运损失部分由其自行承担。
2. 车辆裂隙问题并未达到全损的程度，买方要求赔偿全部车辆损失超出了合理范围。

法院更可能判决：

- 卖方承担车辆维修费用；
- 卖方赔偿部分停运损失；
- 买方因拒绝维修行为自行承担部分损失。